

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 446/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายราชันต์หรือราชันย์ ดาวจรัส กับพวก

จำเลย

นายราชันต์หรือราชันย์ ดาวจรัส จำเลย

ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 119, มาตรา 215, มาตรา 216

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกาเพิ่มเติม ศาลชั้นต้นสั่งว่าปรากฏว่าศาลจังหวัดนนทบุรี อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 ฟังเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2531 จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกาเพิ่มเติมต่ออดีตเรือนจำกลางบางขวางเมื่อพ้นกำหนดอายุฎีกา และจำเลยที่ 1 ไม่ได้ขอขยายระยะเวลาฎีกา ฎีกาเพิ่มเติมฉบับนี้ยื่นเมื่อพ้นอายุฎีกา จึงไม่รับเป็นฎีกาเพิ่มเติมคงรับไว้เป็นคำแถลงการณ์ของจำเลยที่ 1 เท่านั้น

จำเลยที่ 1 เห็นว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นฎีกาเพิ่มเติมภายในอายุฎีกาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชอบแล้ว โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาเพิ่มเติมของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7,8,15,65 วรรคแรก,66 วรรคแรก ที่แก้ไขใหม่ ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,91,92 ที่แก้ไขใหม่ ให้เรียงกระทง

ลงโทษดังนี้ ฐานร่วมกันผลิตเฮโรอีนไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นบทหนัก จำคุกตลอดชีวิต และฐานร่วมกันจำหน่ายเฮโรอีนให้ลงโทษจำคุก 5 ปี อีกกระทงหนึ่ง ที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษจำเลยที่ 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 42 มาด้วยเมื่อศาลพิพากษาให้จำคุกจำเลยที่ 3 ไว้ตลอดชีวิต และมาตรา 54 ให้ศาลเพิ่มโทษก่อนแล้วจึงลดจากผลที่เพิ่มนั้นแล้ว เมื่อศาลเพิ่มโทษจำเลยที่ 3 มิได้เพราะเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิต ตามมาตรา 51 ที่แก้ไขใหม่ จึงคงลดโทษให้จำเลยที่ 3 สถานเดียว จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนว่าร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย และคำเบิกความของจำเลยที่ 1 ที่ 2 รับว่าเสพเฮโรอีน ส่วนจำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวนและในชั้นพิจารณา จำเลยที่ 3 ให้การรับว่ามีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายทั้งเบิกความรับว่าได้แบ่งเฮโรอีนใส่ฝาขายให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 คำให้การของจำเลยทั้งสามดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 หนึ่งในสาม จำเลยที่ 3 ก็หนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 และเปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตกระทงแรกเป็นโทษจำคุก 50 ปี ตามมาตรา 53 แล้วคงจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 กระทงแรก 33 ปี 4 เดือน และกระทงหลัง 3 ปี 4 เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 มีกำหนด 36 ปี 8 เดือน ส่วนจำเลยที่ 3 จำคุกกระทงแรก 25 ปี กระทงหลัง 2 ปี 6 เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 27 ปี 6 เดือน ฯลฯ

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 ฟังเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2531

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 77 แผ่นที่ 2)

จำเลยที่ 1 ฎีกาเพิ่มเติมต่ออดีตเรือนจำเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2531 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาเพิ่มเติมดังกล่าว(อันดับ 84 แผ่นที่ 2)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 89 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ปรากฏว่าศาลจังหวัดนนทบุรีได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 พังเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2531 จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกาเพิ่มเติมต่อคดีเรือนจำกลางบางขวางเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2531 ซึ่งพันกำหนดระยะเวลาฎีกาและไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้ขอขยายระยะเวลาฎีกาดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาเพิ่มเติมของจำเลยที่ 1 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ปรากฏว่าศาลจังหวัดนนทบุรีได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 พังเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2531 จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกาเพิ่มเติมต่อคดีเรือนจำกลางบางขวางเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2531 ซึ่งพันกำหนดระยะเวลาฎีกาและไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้ขอขยายระยะเวลาฎีกาดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาเพิ่มเติมของจำเลยที่ 1 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-เชียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น